



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
PROAD / DECOF-LIC

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2026

RELATÓRIO – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Processo: 23040.008709/2025-49

Assunto: contratação direta dos serviços públicos de abastecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário para o Complexo de São Cristóvão do Colégio Pedro II.

1. O presente relatório consolida os elementos da instrução da contratação direta destinada à continuidade do abastecimento de água potável e da coleta de esgoto sanitário no Complexo de São Cristóvão, situado no Campo de São Cristóvão, nº 177, Rio de Janeiro/RJ. Trata-se de serviços essenciais à higiene, à salubridade e ao regular funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas do Colégio Pedro II.

2. A demanda foi formalizada no DFD nº 243/2026 (p. 20–22 do PDF integral do processo), instruída pelo Estudo Técnico Preliminar nº 149/2026 (p. 28–34) e pelo Mapa de Gerenciamento de Riscos nº 75/2026 (p. 35–38). O ETP registra, em seu item 11, o alinhamento da contratação ao Plano de Contratações Anual de 2026.

3. O planejamento identifica a prestação em regime de concessão territorial e aponta a Águas do Rio 4 SPE S.A., CNPJ nº 42.644.220/0001-06, como responsável pelos serviços na localidade. A Nota Técnica de Justificativa de Preços (p. 23–27) fundamenta o enquadramento no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e descreve a relação com o Contrato de Concessão nº 033/2021 e com a regulação tarifária da AGENERSA.

4. Como o objeto consiste em serviço público prestado na área de concessão, a inviabilidade de competição decorre da ausência de outro prestador habilitado a atender as instalações indicadas, conforme a manifestação técnica da Nota de Preços e do ETP. A caracterização da exclusividade, para fins do art. 74, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, depende da demonstração documental idônea da concessão e da abrangência territorial das unidades atendidas.



FUNDADO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1837

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 – Telefone: (21) 3891-1008/1009
CEP 20921-903 – RIO DE JANEIRO/RJ – <http://www.cp2.g12.br>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
PROAD / DECOF-LIC

5. A estimativa da despesa anual é de R\$ 1.180.116,40, conforme a Nota Técnica de Justificativa de Preços (p. 23–27) e o Termo de Referência nº 148/2026 (p. 45–54). O valor foi apurado com base no histórico de consumo/faturamento de agosto de 2025 a julho de 2026 das duas matrículas indicadas nos documentos de planejamento. Os preços são tarifas reguladas, e não valores livremente ofertados em proposta comercial.

6. O Termo de Referência nº 148/2026 integra os autos (p. 45–54) e descreve objeto, execução, gestão, critérios de medição/pagamento, deveres e regime de infrações e sanções ajustado à minuta do Termo de Contrato apresentada pela concessionária (p. 113–126). O conjunto permanece sujeito à análise e às orientações da Procuradoria Federal junto ao Colégio Pedro II.

7. A adequação orçamentária está documentada às p. 41–42. A autorização motivada da contratação direta consta à p. 44, assinada pela autoridade competente. O dossiê de julgamento e habilitação da Águas do Rio 4 SPE S.A. ocupa as p. 55–110, e a consulta ao CADIN, com situação regular na data da pesquisa, as p. 111–112.

8. Em síntese, a instrução reúne o documento de formalização da demanda, o estudo técnico preliminar, o mapa de riscos, a estimativa e a justificativa de preços, a indicação da dotação, a autorização, o termo de referência, os documentos de habilitação e a minuta contratual da concessionária. A presente consolidação indica a localização desses elementos para exame jurídico, sem substituir os documentos originais nem antecipar a manifestação da Procuradoria.

9. A escolha da concessionária e a razoabilidade do preço foram motivadas, respectivamente, pela prestação territorial do serviço público e pela aplicação de tarifa regulada, com estimativa baseada nas faturas históricas das matrículas atendidas. A formalização deverá observar os documentos e as condições exigíveis para o enquadramento da inexigibilidade e para a execução contratual.



FUNDADO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1837

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 – Telefone: (21) 3891-1008/1009
CEP 20921-903 – RIO DE JANEIRO/RJ – <http://www.cp2.g12.br>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
PROAD / DECOF-LIC

10. Para facilitar a conferência da instrução, relacionam-se os principais documentos do PDF integral do processo administrativo:

- I – Portaria de designação da equipe de planejamento: p. 15–17;
- II – Documento de Formalização da Demanda nº 243/2026: p. 20–22;
- III – Nota Técnica de Justificativa de Preços: p. 23–27;
- IV – Estudo Técnico Preliminar nº 149/2026: p. 28–34;
- V – Mapa de Gerenciamento de Riscos nº 75/2026: p. 35–38;
- VI – Adequação orçamentária: p. 41–42;
- VII – Autorização motivada da contratação direta: p. 44;
- VIII – Termo de Referência nº 148/2026: p. 45–54;
- IX – Documentos de julgamento e habilitação: p. 55–110;
- X – Consulta ao CADIN: p. 111–112;
- XI – Minuta do Termo de Contrato da Águas do Rio: p. 113–126.

11. Diante do exposto, encaminham-se os autos para exame da Procuradoria Federal junto ao Colégio Pedro II, a fim de que se manifeste sobre o enquadramento jurídico da contratação direta, a suficiência da instrução e a minuta pertinente, com as recomendações que entender cabíveis.

Atenciosamente,

Seção de Licitações – DECOF-LIC / Colégio Pedro II



FUNDADO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1837

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 – Telefone: (21) 3891-1008/1009
CEP 20921-903 – RIO DE JANEIRO/RJ – <http://www.cp2.g12.br>